www.tntextbooks.in

அலகு – 9 இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டம்

அத்தியாயம் 30

ஒப்பந்த நிறைவேற்றம்

கற்றல் நோக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்தைக் கற்றபின், மாணவர்கள்

1. ஒப்பந்த நிறைவேற்றத்தின் பொருள் மற்றும் அதன் இன்றியமையாத கூறுகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள இயலும்.
2. நிறைவேற்றத்தின் நேரமும் மற்றும் இடமும் பற்றிய விதிகளைத் தெரிந்து கொள்ள இயலும்.
3. கூட்டு உரிமைகள் மற்றும் கூட்டுப் பொறுப்புகளின் ஒப்படைப்பு பற்றி புரிந்து கொள்ள இயலும்.

30.01 ஒப்பந்தங்களின் நிறைவேற்றம்

ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடும் நபர்கள் தமது கடமைகளை நிறைவேற்றிவிட்டால் ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்பட்டதாக கருதப்படும். பிரிவு 37 படி நிறைவேற்றம் ஒப்பந்த சட்டம் அல்லது வேறு ஏதேனும் சட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்த முடியவில்லை எனில், ஒப்பந்தத்தின் ஒவ்வொரு நபரும் தாம் நிறைவேற்ற வேண்டிய கடமைகளை நிறைவேற்றக் கடமைப்பட்டவர்களாக உள்ளனர். இருவருமே தங்களின் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலமோ அல்லது நிறைவேற்றுவதற்காக முனைவு செய்வதன் மூலமோ நிறைவேற்றலாம்.

ஒரு ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்பட இரண்டு வழிகள் உள்ளன.அவை

1. உண்மையான நிறைவேற்றம்

2. நிறைவேற்றுவதற்கான முனைவு

1. உண்மையான நிறைவேற்றம்

ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்கள் தங்கள் கடமைகளைச் செய்தால் அது உண்மையான நிறைவேற்றம் ஆகும். இதில் ஒப்பந்தப்படி நபர்கள் அவர்கள் அளித்த வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்பட்டதாக கருதப்படும்.

2. நிறைவேற்றுவதற்கான முனைவு

வாக்குறுதி அளித்தவர் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் தான் ஆற்ற வேண்டிய கடமையை நிறைவேற்ற முன்வந்தும் அதை வாக்குறுதி பெற்றவர் ஏற்க மறுக்கிறார். இது நிறைவேற்றுவதற்கான முனைவு அல்லது முயற்சி செய்த நிறைவேற்றம் என்கிறோம். எனவே இது உண்மையான நிறைவேற்றம் கிடையாது. ஆனால் நிறைவேற்றத்திற்கு சமமாகக் கருதப்படும்.

சட்டப்படி செல்லக்கூடிய ஓர் ஒப்பந்தப் புள்ளியின் இன்றியமையாத கூறுகள். (பிரிவு 38)

ஒரு ஒப்பந்தப் புள்ளியில் கீழ்க்கண்ட இன்றியமையாத கூறுகள் இருக்க வேண்டும்

i) அது நிபந்தனையற்றதாக இருக்க வேண்டும்

ii) ஒப்பந்தத்தின் முழுக்கடமையும் நிறைவேற்றும் வகையில் இருக்க வேண்டும், ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் நிறைவேற்றுவதாக இருக்கக்கூடாது.

iii) ஒரு நபர் ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்ற விருப்பம் உடையவராகவும், நிறைவேற்றக்கூடிய நிலை-யிலும் இருக்க வேண்டும்.

iv) இது சரியான நேரத்திலும் இடத்திலும் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

v) இது சரியான வடிவத்தில் இருக்க வேண்டும்.